

NEBULA AGENCY · COTONOU

Contrat de Partenaire

Programme Partenaires

Version 2026-07-30

Document confidentiel · réservé aux partenaires actifs de NEBULA Agency. Ne pas diffuser hors de l'équipe.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D'une part,

Monsieur Mongazi BIAO, exerçant sous l'enseigne **NEBULA Agency**, domicilié à Cotonou, République du Bénin, IFU n° **[à compléter]** · RCCM **en cours d'immatriculation**, téléphone **+229 96 74 07 32**, site **www.nebula-agency.online**,
ci-après dénommé « **NEBULA** »,

Et d'autre part,

Monsieur / Madame **[Nom et prénoms]**, né(e) le **[date]** à **[lieu]**, demeurant à **[quartier, ville]**, pièce d'identité n° **[type et numéro]**, téléphone WhatsApp **[numéro]**, email **[email]**, numéro Mobile Money de règlement **[numéro]**,

ci-après dénommé(e) « **le Partenaire** »,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 · OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Partenaire présente et fait souscrire les services de NEBULA auprès de clients, en contrepartie de commissions.

Le Partenaire agit en qualité d'**apporteur d'affaires indépendant**.

ARTICLE 2 · INDÉPENDANCE DES PARTIES

2.1 Le Partenaire n'est ni salarié, ni agent, ni mandataire de NEBULA. Il ne se trouve dans aucun lien de subordination. Le présent contrat ne peut en aucun cas être requalifié en contrat de travail.

2.2 Le Partenaire organise librement son temps, ses méthodes et son lieu de travail. NEBULA ne lui impose ni horaires, ni présence, ni quota.

2.3 Le Partenaire fait son affaire personnelle de ses obligations fiscales et sociales au titre des sommes qu'il perçoit.

2.4 Le Partenaire ne peut en aucun cas engager NEBULA, signer en son nom, ou prendre un engagement quelconque au nom de NEBULA au-delà de ce que prévoit le présent contrat.

ARTICLE 3 · MISSION DU PARTENAIRE

3.1 Ce que fait le Partenaire. Rechercher des prospects, leur présenter les offres de NEBULA, recueillir leur besoin, obtenir leur accord, et transmettre à NEBULA les éléments nécessaires à la réalisation.

3.2 Ce que fait NEBULA. Concevoir, réaliser, livrer, héberger, sécuriser, et assurer les corrections après livraison.

3.3 Le Partenaire ne réalise aucune prestation technique et n'a aucune compétence technique à fournir.

3.4 Après la livraison, le Partenaire est le premier interlocuteur du client. NEBULA reste joignable directement. Le Partenaire peut écouter, rassurer et transmettre. **Il ne peut jamais promettre une correction ni un délai** : seule NEBULA annonce ce qui sera fait et quand.

ARTICLE 4 · OFFRES ET TARIFS

4.1 Les offres et tarifs en vigueur au jour de la signature sont :

Service	Prix
Catalogue Digital + QR Code (jusqu'à 20 produits)	50 000 F
Lot de 10 produits supplémentaires	15 000 F
Vitrine Digitale + QR Code (une page)	150 000 F
Page supplémentaire	30 000 F
QR Code Google Review	30 000 F
Outil Digital sur mesure	55 000 à 500 000 F, selon configurateur
Abonnement (hébergement, sécurité, modifications)	20 000 F tous les 6 mois
Nom de domaine	offert la 1ère année, puis 16 000 F par an

4.2 Ces tarifs sont fixés exclusivement par NEBULA. **Le Partenaire ne peut ni les modifier, ni consentir de remise, ni négocier de sa propre initiative.**

4.3 NEBULA peut faire évoluer ses tarifs. Le Partenaire en est informé par écrit. Les affaires déjà engagées restent aux conditions en vigueur au moment de l'accord du client.

ARTICLE 5 - ENCAISSEMENT

5.1 Le client règle exclusivement NEBULA. Le Partenaire ne perçoit **aucune somme** du client, sous aucune forme, y compris en espèces et y compris à titre de service rendu.

5.2 Le Partenaire ne communique jamais lui-même de coordonnées bancaires : NEBULA les transmet directement au client.

5.3 Le non-respect des articles 5.1 et 5.2 constitue une **faute grave** entraînant la résiliation immédiate du contrat, sans préjudice de toute action en recouvrement.

5.4 Modalités. Catalogue et QR Google Review : paiement intégral. Vitrine et Outil Digital : 70 % au démarrage, 30 % à la mise en ligne. Un virement bancaire n'est réputé payé qu'une fois constaté sur le compte de NEBULA.

ARTICLE 6 - COMMISSIONS

6.1 Commission directe. Le Partenaire perçoit un pourcentage du montant hors abonnement effectivement encaissé par NEBULA, selon le nombre de ventes payées dans le mois civil en cours :

Ventes payées dans le mois	Commission
1 à 4	25 %
5 à 9	30 %
10 et plus	35 %

Le palier est recalculé chaque mois et repart à zéro le 1er de chaque mois.

6.2 Commission sur abonnement. Le Partenaire perçoit **25 % de chaque abonnement encaissé**, souscription initiale et renouvellements compris, soit 5 000 F par client et par semestre. Cette commission ne compte pas dans le décompte des ventes de l'article 6.1. Le renouvellement du nom de domaine ne donne lieu à aucune commission.

6.3 Commissions de réseau. Le Partenaire perçoit **10 %** sur les ventes des partenaires qu'il a recrutés (niveau 1) et **5 %** sur les ventes des partenaires recrutés par ces derniers (niveau 2). Ces commissions ne s'appliquent pas aux abonnements. **Elles ne sont dues qu'à compter de la première vente réalisée par le Partenaire lui-même.**

6.4 Fait générateur. Une commission est due dès lors que le client a effectivement payé. Sur un règlement en 70 % / 30 %, la commission est versée en deux fois, au rythme des encaissements.

6.5 Paiement. Le Partenaire réclame ses commissions depuis son espace personnel. **NEBULA règle sous 24 à 72 heures** par Mobile Money, sur le numéro indiqué en tête du présent contrat.

6.6 Réclamation. Toute contestation sur le calcul d'une commission doit être formulée dans les 30 jours suivant son versement.

ARTICLE 7 - ATTRIBUTION DES CLIENTS

7.1 Un prospect appartient au **premier Partenaire qui l'enregistre** dans son espace personnel. L'enregistrement fait foi.

7.2 Cette attribution vaut **60 jours**. Passé ce délai sans vente conclue, le prospect redevient disponible.

7.3 Lorsqu'un client déjà livré souscrit une nouvelle offre, la commission revient au **Partenaire d'origine**, tant que celui-ci est actif.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

Le Partenaire s'engage à :

1. Représenter NEBULA avec honnêteté et correction ;
2. **Ne jamais promettre un délai inférieur à 5 à 7 jours** ouvrés après brief complet et paiement ;
3. **Ne jamais garantir un positionnement sur Google** ;
4. **Ne jamais annoncer un prix ou un délai** sur un Outil Digital sur mesure ;
5. **Ne jamais promettre la conformité fiscale** d'une facture normalisée, celle-ci s'étudiant au cas par cas ;
6. Ne jamais promettre une fonctionnalité non prévue sans accord écrit de NEBULA ;
7. Ne jamais modifier ni promettre de modifier un numéro WhatsApp figurant sur une réalisation ;
8. Ne percevoir aucune somme d'un client (article 5) ;
9. Ne jamais dénigrer un concurrent ;
10. Utiliser les documents, visuels et scripts de NEBULA **exclusivement** pour promouvoir ses offres ;
11. Transmettre à NEBULA, sans délai, toute réclamation client ;
12. Ne jamais exiger d'un candidat au partenariat le versement d'une somme quelconque.

Tout manquement grave aux points 8, 10 ou 12 entraîne la résiliation immédiate.

ARTICLE 9 · EXCLUSIVITÉ DE MÉTIER

9.1 Pendant la durée du contrat, le Partenaire s'interdit de présenter, promouvoir ou vendre, pour le compte d'une autre agence ou pour son propre compte, des sites internet, catalogues digitaux, applications ou logiciels de gestion.

9.2 Le Partenaire conserve le droit d'exercer toute autre activité professionnelle, commerciale ou salariée, dans un domaine différent.

ARTICLE 10 · CONFIDENTIALITÉ

10.1 Le Partenaire s'interdit de divulguer les informations non publiques dont il a connaissance : documents commerciaux internes, méthodes, tarifs non publiés, fichiers clients, données recueillies lors d'un diagnostic.

10.2 Les documents remis (guides de vente, socle commercial, fiches de diagnostic) restent la **propriété de NEBULA** et doivent être restitués ou détruits à la fin du contrat.

10.3 Cette obligation survit **3 ans** à la fin du contrat.

ARTICLE 11 · NON-SOLLICITATION APRÈS LA FIN DU CONTRAT

11.1 Pendant **24 mois** suivant la fin du contrat, le Partenaire s'interdit de démarcher, directement ou indirectement, les clients de NEBULA qu'il a lui-même apportés ou dont il a eu connaissance, pour leur proposer des prestations concurrentes.

11.2 Cette obligation est la contrepartie directe du maintien à vie de ses commissions sur abonnement prévu à l'article 12.3.

ARTICLE 12 · DURÉE, INACTIVITÉ ET FIN DU CONTRAT

12.1 Durée. Le contrat est conclu pour une **durée indéterminée** à compter de sa signature.

12.2 Résiliation. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par écrit (WhatsApp ou email suffisent), avec un **préavis de 15 jours**. En cas de faute grave (articles 5.3 et 8), la résiliation est **immédiate et sans préavis**.

12.3 Sort des commissions. À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause : - les commissions dues sur des ventes déjà encaissées **restent dues** et sont réglées dans les

délais de l'article 6.5 ; - les **commissions sur abonnement de l'article 6.2 sont maintenues à vie**, tant que les clients concernés restent abonnés ; - les commissions de réseau de l'article 6.3 cessent ; - les prospects encore attribués sont libérés.

12.4 Inactivité. Sans aucune vente pendant **2 mois**, NEBULA prend contact avec le Partenaire. Sans aucune vente pendant **4 mois**, les accès à l'espace partenaire sont désactivés et les prospects libérés. Les commissions sur abonnement restent maintenues conformément à l'article 12.3.

ARTICLE 13 · RÉCLAMATIONS CLIENTS

En cas d'insatisfaction d'un client, **NEBULA reprend le travail jusqu'à satisfaction**. Le remboursement demeure exceptionnel. **La commission du Partenaire reste acquise dans tous les cas.**

ARTICLE 14 · DONNÉES PERSONNELLES

Les données recueillies par le Partenaire auprès des prospects et clients ne peuvent être utilisées que dans le cadre du présent contrat. Elles ne peuvent être cédées, revendues, ni conservées à titre personnel après la fin du contrat.

ARTICLE 15 · DOCUMENTS CONTRACTUELS

Font partie intégrante du présent contrat : - les **Conditions Générales du Programme Partenaires** acceptées en ligne ; - le **Socle Commercial NEBULA** en vigueur, qui détaille offres, prix et règles.

En cas de contradiction, **le présent contrat prévaut.**

ARTICLE 16 · RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, le litige relève des **tribunaux compétents de Cotonou**, la loi béninoise étant applicable.

SIGNATURES

Fait à **[lieu]**, le **[date]**, en deux exemplaires originaux.

Le présent contrat est signé à la main par les deux parties. Le Partenaire en renvoie une photographie lisible à NEBULA par WhatsApp. **Les accès à l'espace partenaire ne sont créés qu'après réception de cette signature.**

Pour NEBULA Agency	Le Partenaire
Mongazi BIAO	[Nom et prénoms]
Signature	Signature précédée de la mention manuscrite
	« Lu et approuvé »
_____	_____

ANNEXE · CE QUE LE PARTENAIRE DOIT RETENIR

Cette page n'a pas de valeur contractuelle. Elle résume ce qui compte au quotidien.

Je gagne - 25 % de 1 à 4 ventes dans le mois, 30 % de 5 à 9, 35 % à partir de 10 - 25 % sur chaque abonnement de mes clients, tous les 6 mois, **et je les garde à vie** - 10 % sur les ventes de ceux que je recrute, 5 % sur celles de leurs recrues - Je suis payé **sous 24 à 72 heures** après réclamation

Je dois - Enregistrer chaque prospect le jour même : il est à moi pendant 60 jours - Ne jamais toucher l'argent d'un client - Ne jamais promettre un délai, un prix d'outil, ou une fonctionnalité

Je ne peux pas - Vendre des sites ou logiciels pour une autre agence pendant que je suis partenaire - Démarcher les clients NEBULA pendant 24 mois après mon départ

Si je pars, mes commissions sur abonnement continuent. C'est ce que j'ai construit, ça reste à moi.

NEBULA Agency · Cotonou, Bénin